

1500525-51.2021.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... foram atender a uma denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos, quando lá avistaram três indivíduos. Em abordagem, foi encontrada, na posse do réu o celular Motorola/MOTO E6S sobre o qual constava registro de roubo, que teria ocorrido em 22 de abril de 2021 e constava como vítima Victor Matheus Santana Caranha. Consta ainda que o celular foi avaliado em R\$ 750,00 sendo que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Saúde - CEP 13800-221, Fone:

(19)3862-1407, Mogi Mirim-SP - E-mail: mojimirim4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500525-51.2021.8.26.0363

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN AUGUSTO GODOY

Data da Audiência:

14/09/2022

Aos 14 de setembro de 2022 às 11:00 horas, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos acima mencionados, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Mogi Mirim, Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves. A solenidade ocorreu de forma híbrida, de modo que as partes participaram virtualmente e/ou presencialmente no Fórum local, sendo o ato realizado através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Apregoadas as partes com as formalidades legais, participaram presencialmente: a MM. Juíza comigo escrevente abaixo assinada, e acusado Ruan Augusto Godoy; e conectados junto ao o lobby da sala virtual: o DD. Promotor de Justiça Dr. Gaspar Pereira da Silva Junior, a advogada do acusado Dra. Priscila Franco Ferreira da Silva, a vítima Victor Matheus Santana Caranha e a testemunha PM Anderson Pereira Rosa. Certifico e dou fé que eu escrevente de sala abaixo assinada realizei a qualificação das partes registrando em gravação separada seus dados de identificação. INICIADOS OS TRABALHOS, com as formalidades legais, o réu pôde conversar reservadamente com seu advogado antes do início da solenidade. Procedeu-se ao início da audiência virtual com gravação através do Microsoft Teams, sendo que a vítima requereu ser ouvida na ausência do réu o que foi homologado pelo juízo. Antes de iniciar a coleta do depoimento da testemunha o réu foi admitido a sala de audiência virtual. Iniciou-se a coleta do depoimento da testemunha PM Anderson, sendo estas adicionadas uma a uma, a partir do lobby, à audiência

virtual. Ao final o réu foi interrogado. Não foram requeridas demais diligências, e deu-se por encerrada a instrução. Após, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais. Concluídos os atos acima a gravação foi encerrada. A oitiva da vítima, a inquirição da testemunha, o interrogatório do réu e os debates orais foram realizadas pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Lei nº 11.419/06 e nº 11.719/08, e item 77, Capítulo II, das NGSCJ e Provimento CG nº 08/2011. Fica consignado que as partes poderão ter contato com o registro da gravação, sendo desnecessária a transcrição, de acordo com o art. 2º da Res. 105/2010 do CNJ. Observa-se ainda que nos termos do Comunicado CG nº 961/10, publicado no DJE de 11, 12 e 13/05/2010, foi revogada a recomendação contida no Comunicado CG nº 381/09, que indicava a necessidade de ser realizada a transcrição da prova assim que houvesse recurso da sentença. A presente gravação serve como prova em processos judiciais e poderá ser visualizada no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo junto a este termo de audiência. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos. RUAN AUGUSTO GODOY, qualificado nos autos às fls. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso artigo 180, caput, do Código Penal, porque em dia, horário e local incertos, mas antes de 26 de abril de 2021, adquiriu, recebeu ou transportou, em proveito próprio um celular Motorola/MOTO E6S, sabendo se tratar de produto de crime, pertencente à vítima Victor Matheus Santana Caranha. Narra a denúncia que, os policiais militares foram atender a uma denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos, quando lá avistaram três indivíduos. Em abordagem, foi encontrada, na posse do réu o celular Motorola/MOTO E6S sobre o qual constava registro de roubo, que teria ocorrido em 22 de abril de 2021 e constava como vítima Victor Matheus Santana Caranha. Consta ainda que o celular foi avaliado em R\$ 750,00 sendo que o réu alegou tê-lo comprado por R\$ 300,00. A denúncia foi recebida em 28 de outubro de 2021 (fls. 36/38). O réu foi citado (fls. 55), e ofereceu defesa prévia às fls. 60/61. Não identificadas às hipóteses de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denuncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 62/64). Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas comuns e, ao final, e o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do réu, já que demonstradas satisfatoriamente a autoria e materialidade do delito. Pleiteou, ainda, a fixação do aberto como regime inicial de cumprimento da pena. A defesa do acusado, por sua vez, pugnou por sua absolvição. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07 e 09/10, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08, auto de avaliação de fls. 13, auto de entrega fls. 16, bem como pela prova oral colhida em juízo e em solo policial. A autoria também é inconteste e recai sem sombra de dúvidas sobre o réu. A vítima Victor Matheus Santana Caranha relatou que no dia 22 de abril de 2021, quatro dias antes de encontrarem o celular, ele havia sido roubado. Contou que registrou boletim de ocorrência eletrônico e que no dia 26 uma viatura foi até sua casa informar que havia localizado seu aparelho. Esclareceu que não conseguiria identificar o autor do roubo. A testemunha e policial militar Anderson Pereira Rosa relatou que foi atender a um chamado pelo COPOM em razão de uma denúncia de tráfico de drogas. Relatou que chegando ao local havia três indivíduos e nada de ilícito foi encontrado em revista, porém, na posse do réu havia um celular que se constatou ser produto de roubo. O réu alegou ter comprado de um rapaz conhecido como Fernando, residente de Mogi Guaçu, bairro Itacolomy e ter pagado a quantia de R\$ 300,00. Em seu interrogatório o réu relatou que estava em sua residência junto com amigos quando um rapaz chamado Fernando chegou contando que precisava de dinheiro e estava vendendo um celular por R\$ 300,00. O réu contou que tinha cerca de R\$ 450,00 guardado e por isso, decidiu comprar dele. Negou saber que se tratava de objeto de crime. Inegável que o réu se encontrava na posse do objeto roubado, fato admitido nos depoimentos em solo policial e em juízo, tanto pelo réu quanto pela testemunha e os documentos de fls. 08, 13 e 16 também corroboram o fato. Considere-se ainda que a vítima compareceu a delegacia de polícia e realizou o reconhecimento do objeto sem qualquer dúvida. Assim, uma vez que a configuração do delito de receptação depende não apenas de incorrer em um dos verbos crime da ação como

também a de ter ciência de que o objeto era produto de crime, passemos a tal análise. Verifico que o próprio acusado informou em sede policial que ele comprou o celular de um terceiro chamado Fernando, que estaria vendendo o objeto por valor bem abaixo do valor de mercado, uma vez que o auto de avaliação sugere o preço de R\$ 750,00 sobre o objeto enquanto o réu informou ter pagado R\$ 300,00. Considere-se ainda que o próprio réu informou que na tela de fundo do celular havia uma foto de um outro rapaz, desconhecido, sendo que Fernando teria informado se tratar do antigo dono do celular. Ora, não é crível que o diante de tais fatos o réu não soubesse se tratar de objeto produto de crime, pois não apenas pagou valor muito inferior ao valor de mercado do produto como o produto já veio usado com a foto de seu antigo dono - que não era a mesma pessoa que estava vendendo - desta forma, o réu tinha ciência de que o bem era produto de crime, já que com certeza não foi o ofendido, cuja fotografia estava na tela de fundo, quem lhe ofereceu o bem para aquisição, assim, impossível não se suspeitar de sua origem ilícita. Considere-se ainda que o réu não apresentou a documentação do celular ou sua nota fiscal, bem como, não foi capaz de comprovar a posse lícita do bem. Desta forma, seja pela ausência de justificativa da posse da res furtiva, seja pela demonstração de ciência da ilicitude do bem, resta devidamente caracterizada a elementar do tipo "coisa que sabia ser produto de crime", prevista no art. 180, caput, do Código Penal. Neste sentido: RECEPÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente. RECEPÇÃO - autoria - demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório do réu - a apreensão do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO - não comprovação do recebimento legítimo do bem, o que indica a ciência inequívoca de sua origem ilícita - aquisição do bem de pessoa desconhecida, por preço bem abaixo do valor de mercado e sem qualquer documentação - existência de fotografia do ofendido na tela de fundo do aparelho - réu que tinha ciência de que o bem era produto de crime, já que com certeza não foi o ofendido, cuja fotografia estava na tela de fundo, quem lhe ofereceu o bem para aquisição - impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente - demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita - impossibilidade de desclassificação para a forma culposa - de rigor a condenação - improvimento ao apelo do réu PENA - Maus antecedentes e personalidade desvirtuada - base acima do mínimo legal em 1/3 - redução da fração para 1/5 em face da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - provimento para este fim - reconhecimento da agravante da reincidência - aumento da pena em 1/6 - manutenção ante a inércia ministerial - ausentes causas de aumento e diminuição da pena. REGIME - fechado - Maus antecedentes e reincidência específica - manutenção - improvimento ao apelo - Maus antecedentes e reincidência indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena serão suficientes para a prevenção e reprovação da conduta - impossibilidade (TJSP; Apelação Criminal 0001798-50.2016.8.26.0417; Relator

(a): Mens

de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022) Uma vez demonstrada a autoria e a materialidade delitiva do crime de receptação, passo a dosimetria da pena. Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, uma vez que possui Maus antecedentes (fls. 65/67), fixo a pena base acima de seu mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Presente a agravante da reincidência (proc. nº 0001937-33.2017.8.26.0363 - fls. 65/66), de forma que aumento a pena para 01 ano e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias -multa. Ausentes causas de aumento e diminuição, de modo que torno definitiva a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias -multa. Fixo cada dia-multa em seu mínimo legal, pois não há elementos nos autos que permitam inferir que o réu possui condições financeiras de arcar com reprimenda em patamar mais elevado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para o fim de condenar o réu RUAN AUGUSTO GODOY, qualificado nos autos, à pena de 1 (um)

ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c/c art. 33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal, em razão de sua reincidência, o regime inicial mais adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMI-ABERTO. Pelo mesmo motivo, Deixo de aplicar ao réu os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal. Diante da quantidade de pena, do regime imposto e do tempo de custódia cautelar, permito ao réu aguardar em liberdade a fase recursal caso deseje guerrear esta sentença. À defensora nomeada arbitro os honorários, expedindo-se a certidão na forma regradada pelo convênio, após o decurso de prazo para eventuais recursos. Publicada em audiência, saem os presente intimados. Cumpra-se. Pelo Ministério Público foi dito que não desejava recorrer. Pelo réu e pela advogada do réu foi interposto recurso de apelação. Pela MM Juíza foi deliberado: Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, abra-se o prazo para apresentação de razões em oito dias. Se o caso, fica desde já autorizada a expedição de Guia de Recolhimento Provisória, e após as devidas manifestações, estando os autos em termos, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça. Saem os presente cientes e intimados. Resta consignado que foi permitida às partes a leitura deste termo que, após a manifestação de suas concordâncias quanto ao seu teor, foi assinado pela MM. Juíza. Lido e achado conforme. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Eu, (Tânia Barbeto Bovo, matrícula M367511), digitei.